

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2081/2535

บริษัทธีระศักดิ์และธีระศักดิ์อินเตอร์เนช
ชันนัล จำกัด

โจทก์

นายสุทธิพงศ์ ธีระศักดิ์ กับพวก

จำเลย

นายประณิธิ มิ่งบรรเจิดสุข ทนายจำเลย
ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองส่งมอบเอกสารต่างของโจทก์อันเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการภาษีของโจทก์ให้แก่นายสุภาธีระศักดิ์ ผู้ชำระบัญชีของโจทก์เพื่อจัดการชำระบัญชีตามกฎหมายต่อไป คำขออื่น ของโจทก์ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองหยุดดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มยี่ห้อริน ของโจทก์และให้ใช้เงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ใช้เงิน อีกวันละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะหยุดกิจการ แก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา และทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,94)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 85)

คำสั่ง

ตามคำร้องจำเลยทั้งสองขอทุเลาการบังคับเฉพาะหนี้เงินดั่งนั้นถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี กับเงินรายได้วันละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้อง ถึงวันฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางให้เป็นทีพอใจและภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่อง หนี้เงินไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ตามคำร้องจำเลยทั้งสองขอทุเลาการบังคับเฉพาะหนี้เงินดั่งนั้นถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี กับเงินรายได้วันละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้อง ถึงวันฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางให้เป็นทีพอใจและภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่อง หนี้เงินไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ